Libertad y Orden
República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **00583**

(09 de febrero de 2022)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrita a la Oficina Asesora Jurídica

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en el artículo tercero de la Resolución N° 00254 del 02 de febrero de 2021 y el artículo primero de la Resolución N° 155 del 04 de enero de 2021,

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (Art. 79), planificando "*…el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución*" además de "*…prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*" (Art. 80).

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. Núm.. 8) y determina que "*La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica*." (Art. 58).

La Ley 1333 de 2009 "*Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5° como infracción ambiental: "*… toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.*"

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA o esta Entidad) como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante el Ministerio o el MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy MADS, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Antecedentes

El ambiente es de todos
Minambiente

1. Mediante la Resolución N° 824 del 30 de septiembre de 1999, el hoy MADS otorgó licencia ambiental a la empresa BP Exploration Company Colombia LTD (en adelante BP), para el proyecto denominado área de pozos de desarrollo Cupiagua XL, la cual contempla la adecuación de la vía de acceso y sus líneas de flujo, localizada en las veredas Alto Lindo, Upamena y San Miguel de los Farallones del municipio de Aguazul, en el departamento de Casanare.

2. A través de la Resolución N° 1822 del 20 de septiembre de 2010, el Ministerio autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución N° 824 del 30 de septiembre de 1999 de BP a la sociedad Ecopetrol S.A., identificada NIT 899.999.068-1[1] (en adelante Ecopetrol).

3. El Grupo Orinoquia – Amazonas de la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales de esta entidad remitió a la Oficina Asesora Jurídica, el memorando N° 2021267693-3-000 del 9 de diciembre de 2021, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de ECOPETROL, con fundamento en las evidencias consignadas en el Concepto Técnico N° 7836 del 9 de diciembre de 2021, en el marco del proyecto Área de Pozos de Desarrollo Cupiagua XL, por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

II. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2° de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

III. Caso concreto

El hecho por el cual se ordena el inicio de esta actuación tiene su origen en la verificación de los aspectos referentes al proyecto Área de Pozos de Desarrollo Cupiagua XL, cuyas evidencias se consignaron en el Concepto Técnico de Seguimiento N° 1033 del 27 de febrero de 2020. Con base en las evidencias allí contenidas, el Grupo Orinoquia – Amazonas emitió el Concepto Técnico N° 7836 del 9 de diciembre de 2021, el cual sustenta la decisión que se adopta a través del presente acto administrativo. Los hechos se circunscriben a lo siguiente:

De acuerdo con lo señalado en el citado concepto técnico de inicio, se iniciará actuación sancionatoria ambiental en contra de Ecopetrol por los hechos descritos a continuación.

1. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la ficha de manejo PGS 5.1 Educación ambiental para comunidades, en el periodo comprendido entre abril de 2015 y junio de 2017, correspondiente a los ICA 45 al 50.

2. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la ficha de manejo PGS 5.2 educación para la participación ciudadana, en los periodos comprendidos desde abril de 2015 hasta septiembre de 2016 y desde enero hasta junio de 2017.

3. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la ficha de manejo PGS-6 Apoyo a la gestión municipal y regional, en los periodos comprendidos desde abril de 2015 hasta septiembre de 2016 y desde enero hasta marzo de 2017, reportado en los ICA 42, 43, 44, 45, 46,47 y 49.

4. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la medida "*Apoyar anualmente la realización del Festival El Cimarrón de Oro*", el "*Festival del Arroz de Aguazul*", "*Festival Folclórico*

[1] Revisado el Registro Único empresarial – RUES, hoy 17 de enero de 2022 se evidencia que el registro mercantil de ECOPETROL se encuentra activo.

del Rodeo en Tauramena" y "*Publicar por lo menos un artículo cultural en el boletín informativo Enlace que circula en el área de influencia directa*", correspondiente a la ficha de manejo PGS-7 Apoyo a la reafirmación cultural, en el periodo comprendido entre abril de 2015 y junio de 2017, periodo reportado en los ICA 42, 43, 44, 45, 47,48,49 y 50.

5. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la ficha de manejo PSMS Programa de seguimiento y monitoreo al plan de gestión social integrado, en el periodo comprendido entre abril de 2015 y diciembre de 2018, reportado en los ICA 42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53.

Como primer aspecto, a través de la Resolución N° 1822 del 20 de septiembre de 2010, el entonces MAVDT autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones emanados de la licencia ambiental otorgada mediante la Resolución N° 824 del 30 de septiembre de 1999 de BP, en calidad de cedente, a ECOPETROL, en calidad de cesionario.

El segundo aspecto por resaltar hace referencia al análisis contenido en el Concepto Técnico de inicio N° 7836 del 9 de diciembre de 2021. Allí, con base en el concepto técnico de seguimiento referido, se verificaron los aspectos referentes al proyecto con el fin de realizar la evaluación técnica para determinar el mérito del inicio de esta actuación en contra de ECOPETROL.

Dicho concepto técnico resaltó como primer elemento, la obligación contenida en el numeral 1° del artículo 2° de la Resolución N° 824 del 30 de septiembre de 1999 que establece lo siguiente:

> "***ARTÍCULO SEGUNDO:*** *La Licencia Ambiental que se otorga mediante la presente Resolución, sujeta al beneficiario de la misma al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en el Plan de Manejo Ambiental presentado por la Empresa, a la normatividad ambiental vigente y al cumplimiento de las siguientes obligaciones:*
>
> ***Numeral 1:*** *Dar cumplimiento al EIA y PMA a la normatividad ambiental vigente y a las siguientes obligaciones (…)"*

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) acogido comprende los Programas de Manejo Ambiental, el Plan de Seguimiento y Monitoreo, el Plan de Contingencias y el Plan de Desmantelamiento y Abandono, El Plan de Gestión Social Integrado, presentado por BP[2], contiene los siguientes programas:

PROGRAMA	CÓDIGO / FICHA
Plan de gestión social integrado -PGSI	PGS-1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales
	PGS-2 Atención de quejas y reclamos socioambientales
	PGS-4 Inducción socioambiental a trabajadores
	PGS-5.1 Educación ambiental a comunidades
	PGS 5.2 Educación para la participación ciudadana
	PGS 6 Apoyo a la gestión municipal y regional
	PGS 7 Apoyo a la reafirmación cultural
	PGS-8 Programa de seguridad vial
	PGS 9 Fortalecimiento a la economía regional
PSMS Programa de seguimiento y monitoreo al plan de gestión social integrado	

Tabla 3. Plan de Gestión Social Integrado citada en el Concepto Técnico 7836 del 9 de diciembre de 2021

[2] Aprobado por el Auto 1360 del 26 de abril de 2010 que acogió el Concepto Técnico de Seguimiento No. 540 del 8 de abril de 2010.

De acuerdo con el Concepto Técnico de inicio N° 7836 del 9 de diciembre de 2021, en cuanto a las actividades de seguimiento adelantadas por esta entidad relacionadas con los presuntos incumplimientos en los periodos posteriores al 2016, se observa lo siguiente:

El Concepto Técnico N° 4611 del 7 de septiembre de 2016[3] (acogido mediante Auto N° 951 Del 28 de marzo de 2017) en su numeral 3.1 conceptúa sobre el cumplimiento de programas y proyectos que conforman el Plan de Manejo Ambiental así:

"

Plan de Gestión Social Integrado		
Programas y Proyectos	***Cumple***	***Observaciones***
PGS-5 DEMOCRACIA Y CULTURA PGS 5.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA COMUNIDADES *Realizar línea base de las comunidades del área de influencia directa de las operaciones de BP, con el fin de diseñar las actividades y temáticas a tratar en las capacitaciones de educación ambiental durante los 5 años siguientes.* *Realizar capacitaciones en cada una de las veredas que hacen parte del AID sobre el tema seleccionado para ser dictado.* *Promover la realización de una actividad ambiental en cada vereda, en la cual se identificarán y organizarán a los habitantes con interés e iniciativa en temas ambientales, para que continúen con el desarrollo de las propuestas elaboradas después de finalizados los talleres. Se darán asesorías a nivel legal, ambiental, entre otras.* *Al finalizar cada capacitación, se realizará una evaluación de conocimientos.*	*NO*	*Revisada la información allegada por la Empresa en los ICA 42,43 y 44, no se encontraron soportes que permitan evaluar el desarrollo de las obligaciones establecidas para la presente ficha. Según la Empresa "Las actividades del programa de educación ambiental se programaron a desarrollar durante el cuarto trimestre del presente año, las cuales serán reportadas en los correspondientes Informes de Cumplimiento Ambiental".* *Por lo anterior, esta Autoridad no establece el cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ficha. La Empresa deberá allegar en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental el desarrollo de las actividades ejecutadas.*
PGS-5 DEMOCRACIA Y CULTURA PGS- 5,2 EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA *Esta ficha fue modificada por Ecopetrol, con el fin de ajustarla al AID del proyecto. Ofrecer capacitación en veeduría ciudadana a líderes comunitarios de la vereda del área de influencia directa del proyecto. Estas capacitaciones se dictarán en Aguazul y tendrá como eje rector la metodología de los CONVERSATORIOS COMUNITARIOS diseñada por ECOPETROL, la cual tiene como premisas fundamentales las siguientes:*	*NO*	*Revisada la información allegada por la Empresa en los ICA 42, 43 y 44, no se encontraron soportes que permitan evaluar el desarrollo de las obligaciones establecidas para la presente ficha con residentes de la vereda Upamena.* *La Empresa allega en el Ítem 5 del anexo 25 del ICA 43, denominado Informe del Comité Interinstitucional, información donde se hace alusión a los convenios en ejecución y finalizados realizados por la Empresa en la zona orientados a dar cumplimiento a actividades de inversión social. Se observa el N° 5220946 "Aunar esfuerzos para el fortalecimiento de la Educación y Cultura a través de la construcción y ejecución de obras varias para el mejoramiento de 9 infraestructura educativa y comunitaria en el municipio de Aguazul Casanare."*

[3] Por medio del cual la ANLA realiza control y seguimiento ambiental al proyecto con el propósito de verificar el estado de cumplimiento de las medidas y obligaciones establecidas en la licencia ambiental, demás actos administrativos y de acuerdo con lo observado en visita realizada del 7 al 9 de julio de 2016

(...) Al finalizar cada capacitación se realizará una evaluación de asimilación de conocimientos.		*entre otros proyectos. No obstante, no se especifica para el AID.* *Por lo anterior, esta Autoridad no establece el cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente ficha. La Empresa deberá allegar en los próximos ICA, información y soportes correspondientes que permitan evidenciar el cumplimento de las actividades.*
PGS-6 APOYO A LA GESTION MUNICIPAL Y REGIONAL *Ofrecer capacitación a por lo menos uno (1) y máximo cinco (5) servidores públicos entre miembros de Concejos Municipales, Asambleas Departamentales, funcionarios de carrera administrativa de las alcaldías de Aguazul, Yopal y Tauramena y la Gobernación de Casanare. Las capacitaciones serán ofrecidas cada que haya elecciones, empezando por quienes están actualmente en el poder.*	*NO*	*Revisada la información allegada por la Empresa en los ICA 42,43 y 44, reportados para el periodo de abril de 2015 a diciembre de 2015, no se encontraron soportes que permitan evaluar el desarrollo de las obligaciones establecidas para la presente ficha.* *Dado que las obligaciones de la presenta ficha se establecieron para cada periodo de elecciones con los nuevos mandatarios elegidos, la presente información no aplica para los periodos reportados, ya que las elecciones municipales se celebraron en octubre de 2015 y los mandatarios tomaron posesión en enero de 2016.* *Por lo anterior, la Empresa deberá ejecutar las actividades de capacitación con los integrantes de la nueva Administración Municipal y allegar en los próximos ECA. Información y soportes que permitan evidenciar el cumplimiento de la obligación.*
PGS-7 APOYO A LA REAFIRMACIÓN CULTURAL *Publicar un libro en el cual, a través de material editorial y fotográfico se presente un balance histórico calificado y la memoria visual de los 20 años de operaciones de BP en Colombia.* *Apoyar económicamente al año tres eventos culturales realizados en los Municipios de Aguazul, Tauramena y Yopal.* *Publicar por lo menos un artículo cultural en el boletín informativo Enlace que circula en el área de influencia directa.*	*NO*	*En los ICA trimestrales 42, 43 y 44 reportados para el periodo de abril de 2015 a diciembre de 2015, no se presentan soportes e información reciente para el actual periodo de seguimiento, que permitan evaluar el desarrollo integral de las obligaciones establecidas en la ficha. Para el periodo reportado, en los anexos sólo se adjunta copia de las ediciones N° 3, 4 y 13 de la revista* *La Iguana.* *La Empresa informa que "(...) ECOPETROL S.A. mediante comunicado No 2015000570-1-000 de enero 7 de 2015, hace entrega para evaluación y aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el Programa de Gestión Social Integrado a implementar a partir del año 2015. Una vez se pronuncie la Autoridad Ambiental al respecto, se iniciará con la implementación y desarrollo de actividades (...)".* *Por su parte, la Presidente de la vereda Upanema, se refirió al apoyo a proyectos culturales como las escuelas de Arpa ejecutadas con la anterior operadora Equión.* *No obstante, esta Autoridad considera que hasta tanto no haya un pronunciamiento oficial frente a lo expuesto por la Empresa, ésta deberá continuar con el cumplimento a los programas del PMA aprobados para el proyecto. Por lo anterior, no se establece el cumplimento a las obligaciones establecidas para la*

		presente ficha La Empresa deberá allegar en los próximos ICA, información y soportes que permitan evidenciar su cumplimiento.
PSMS PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRADO *1. Presentar un balance de la gestión social realizada durante el proyecto dentro del marco del Plan de Gestión Social, el cual incluye el seguimiento a los indicadores de cada programa* *2. Identificar las desviaciones presentadas en cada uno de los programas realizados a fin de llevar a cabo los ajustes respectivos* *3. Presentar dentro de los informes de Interventoría Ambiental el seguimiento al Plan de Gestión Social, mediante informe escrito y soportes fotográficos que verifiquen la realización de las actividades programadas.*	*NO*	*De acuerdo con la información presentada por la Empresa en los ICA, el seguimiento y monitoreo a los programas del PGSI se realiza mediante el seguimiento a los indicadores propuestos en cada uno de los programas aprobados por el MAVDT.* *Revisada la información adjunta en los anexos 26,27 y 25 de los ICA 42, 43 y 44, se observa una tabla donde se valoran e informa sobre el desarrollo de actividades de seguimiento para cada uno de los indicadores establecidos para los programas del Plan de Gestión Social Integrado.* *No obstante, la información no es amplia y ajustada a lo solicitado como parte de las obligaciones establecidas para la presente ficha. Asimismo, ésta no es consecuente con las consideraciones realizadas a cada una las fichas evaluadas en el presente concepto Técnico.* *Por lo anterior, no se establece el cumplimiento a presente ficha. La Empresa deberá allegar en los próximos ICA, información y soportes que permitan conocer y evaluar el proceso de seguimiento a las actividades recientes del Plan de Gestión Social Integrado y la efectividad de las mismas con los actores sociales del: AID del proyecto.*

Con fundamento en lo anterior, teniendo en cuenta que para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, se determinó el incumplimiento de las fichas señaladas, mediante el Auto N° 951 del 28 de marzo de 2017 se requirió a Ecopetrol lo siguiente:

*"**ARTÍCULO PRIMERO.** Requerir a la empresa ECOPETROL S.A para que en el próximo Informe de Cumplimiento Ambiental ICA presente lo siguiente:*

1. *Soportes de las actividades específicas realizadas en el periodo abril – diciembre de 2015 en cumplimiento de la ficha PGS-1 Información a comunidades y autoridades locales del Plan de Gestión Social Integrado.*
2. *Información específica y diferenciada respecto a las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PGS-4 Inducción socio ambiental a trabajadores.*
3. *Información y soportes de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PGS- 5.1 Educación ambiental para comunidades del programa PGS-5 Democracia y cultura.*
4. *Soportes de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PGS – 5.2 Educación para la participación ciudadana del programa PGS-5 Democracia y cultura.*
5. *Soportes de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PGS-6 Apoyo a la gestión municipal y regional.*
6. *Soportes de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PGS-7 Apoyo a la reafirmación cultural.*
7. *Soportes de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PGS-9 Fortalecimiento a la economía regional.*
8. *Soportes de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PSMS Programa de seguimiento y monitoreo al plan."*

Posteriormente, el Concepto Técnico N° 1033 del 27 de febrero de 20204 (acogido mediante Auto N° 4652 del 26 de mayo de 2020) en sus numerales 4.1.1 y 4.1.2, que corresponde al cumplimiento de programas y proyectos que conforman el PMA, se señaló lo siguiente:

"***4.1.1 Programas de Manejo Ambiental***
Ficha de Manejo: PGS-5 Democracia y cultura PGS- 5.1 educación ambiental para comunidades

Medida 1
Realizar línea base de las comunidades del área de influencia directa de las operaciones de BP, con el fin de diseñar las actividades y temáticas a tratar en las capacitaciones de educación ambiental durante los 5 años siguientes.

Nivel de cumplimiento de la medida 1: *N/A. Este requerimiento fue cumplido por BPXC, en el año 2009, cuando se elaboró línea base, para los campos Cupiagua y Cupiagua Sur y se anexo en los ICA en su momento.*

Medida 2

Realizar capacitaciones en cada una de las veredas que hacen parte del área de influencia directa, sobre el tema seleccionado a ser dictado. Estas capacitaciones están divididas en tres grupos:
a) Taller para niños
b) Talleres para adultos
Al finalizar cada capacitación se realizará una evaluación de conocimientos.
Promover la realización de una actividad ambiental en cada vereda, en la cual se identificarán y organizarán a los habitantes con interés e iniciativa en temas ambientales, para que continúen con el desarrollo de las propuestas elaboradas después de finalizados los talleres.

Nivel de cumplimiento de la medida 2: *NO*

ICA 45 -50
La Sociedad no entrega soportes de ejecución de esta medida, según indica debido a que al recibir los campos Cupiagua y Cupiagua Sur continuó con la implementación del Plan de Gestión Social Integrado - PGSI aprobado para el anterior operador Equion Energy, y que una vez culminada la vigencia de dicho plan en el año 2014, ECOPETROL S.A. mediante comunicado No 2015000570-1- 000 de enero 7 de 2015, entregó para evaluación y aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el Programa de Gestión Social Integrado a implementar a partir del año 2015, por lo que está al tanto del pronunciamiento de esta Autoridad para ejecutar las citadas medidas. Al respecto se indica a la Sociedad que debido a que los impactos a manejar con las medidas propuestas y aprobadas son los mismos independientemente de la operadora; está obligada a presentar los soportes de ejecución de esta medida y en caso de requerir un cambio en las medidas a implementar deberá solicitar una modificación a la licencia ambiental.

ICA 51
Para el periodo reportado, la Sociedad indica que tiene firmada el acta de inicio y convenio por cuatro años con CORPOEDUCACIÓN para el proyecto de Educación Ambiental con el fin de promover el fortalecimiento de la educación en niños y niñas de básica primaria en las escuelas y colegios de los municipios del departamento de Casanare donde Ecopetrol tiene Influencia. En el Anexo 35, se incluyen los soportes del programa educación ambiental 2017-2018.

ICA 52
La Sociedad entrega los mismos soportes del ICA anterior (acta de inicio y convenio por cuatro años con CORPOEDUCACIÓN) y afirma que este programa iniciará una vez se finalice la ley de garantías; así mismo que los respectivos soportes se incluirán en el próximo informe de cumplimiento ambiental.

ICA 53

[4] Por medio del cual ANLA realiza control y seguimiento ambiental al proyecto en el periodo comprendido entre el 8 de julio de 2016 hasta el 24 de enero de 2020 teniendo en cuenta los ICA 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 (periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2018), la información documental presentada por Ecopetrol durante este periodo y lo observado en la visita técnica realizada entre el 22, 23 y 24 de enero de 2020

Para el periodo reportado, ECOPETROL realizó el 24 de noviembre, el evento Museo del Agua en el municipio de Aguazul, en las instalaciones de la Villa Olímpica. La actividad contó con 4 áreas de experiencias: Ciclo del Agua, usos del agua en Colombia, usos del agua en la industria y consejos prácticos para el cuidado del agua, en las cuales se explicaba a los asistentes de una manera lúdica los distintos temas relacionados con el manejo del agua en la industria petrolera. La Sociedad realizó la convocatoria a esta actividad a través medios como: volanteo, perifoneo y cuñas radiales en las emisoras locales, además divulgó esta información por mensaje de texto y audio a través de la aplicación (WhatsApp) emitiendo el audio para la recepción por parte de líderes comunitarios y comunidad en general. Los soportes de ejecución de esta actividad se encuentran en el Anexo 30.

Otra actividad realizada en cumplimiento de esta medida fue la firma del contrato No 3018160 del 09 de noviembre de 2018, con ECCOSIS INGENIERIA S.A.S., con el objeto de capacitar en liderazgo socio-ambiental a líderes comunitarios y comités socio-ambientales. Este contrato contempla las siguientes actividades:

- Realización de un diagnostico socio-ambiental participativo (línea base) por cada una de las 49 veredas incluidas como área de influencia directa de la GDP.
- Realización de jornadas de formación y acompañamiento para el fortalecimiento del liderazgo socio-ambiental a líderes comunitarios y comités ambientales de 49 veredas de los municipios de Aguazul Tauramena y Yopal.
- Realización de una actividad lúdico-ambiental en cada vereda en la cual se identificará y organizará a los habitantes con interés e iniciativa en temas ambientales, para que se continúe con el desarrollo de las propuestas elaboradas después de terminados los talleres.
- Impresión y entrega de materiales de educación ambiental para líderes, comités ambientales y comunidad en general de las veredas: entrega de 5000 folletos ambientales informativos sobre problemáticas, necesidades o intereses identificados durante el trabajo de campo y los talleres realizados.

En el Anexo 30 adjuntan copia del contrato.

Ficha de Manejo: PGS-5 Democracia y cultura PGS- 5.2 educación para la participación ciudadana

Medida 1
Brindar asesoría y acompañamiento para la formulación de proyectos de veeduría ciudadana a aquellos líderes comunitarios que hayan recibido capacitación

Nivel de cumplimiento de la medida 1: *NO*

ICA 45
La Sociedad indica que se reportó cumplimiento de esta medida en los ICA anteriores; no obstante, en el último concepto técnico de seguimiento con número 4611 del 7 de septiembre de 2016, acogido mediante Auto 951 del 28 de marzo de 2017, el ESA indica que no se encontraron soportes que permitieran verificar el cumplimiento de esta obligación.

Por otra parte, en el ICA 45 la Sociedad incluye otra medida de manejo, que hace parte del Plan de Gestión Social Integrado entregado en 2015: "Apoyar técnica y financieramente cada año durante tres años tres proyectos (1 por Municipio Aguazul, Tauramena, Yopal)", pero tampoco entrega soportes de ejecución de la misma.

ICA 46
La Sociedad no presenta soportes de ejecución de esta medida.

ICA 47
La Sociedad no presenta soportes de ejecución de esta medida.

ICA 48
En cumplimiento de esta medida la Sociedad indica que desarrolló el "Taller de priorización de necesidades" realizado en Cusiana el 23 de noviembre de 2016 con los siguientes objetivos: 1) Conocer la estrategia de inversión Social y Ambiental de Ecopetrol S.A. y su Grupo Empresarial para gestionar

los Proyectos. 2) Establecer la lista priorizada de las necesidades de inversión Socio ambiental de su Municipio. En el Anexo 17 incluyen los soportes de la actividad, en la cual participaron los funcionarios de la Administración Municipal de Aguazul.

ICA 49
La Sociedad no presenta soportes de ejecución de esta medida.

ICA 50
La Sociedad indica que en consonancia con la programación para el año 2017, radicada ante la ANLA mediante comunicación N° 2017029013-1-00 de abril 24 de 2017 donde se planean las actividades a ejecutar dentro de su PGSI establecido, para el periodo reportado los profesionales del departamento de Entorno de la Regional Orinoquia, VDS se encuentran realizando la formulación del contrato macro para ejecutar las diferentes jornadas de capacitación ambiental a comunidades y dar cumplimiento al presente requerimiento. No se encuentran en el ICA soportes de ejecución de estas actividades.

ICA 51
Ecopetrol indica que para el segundo semestre de 2017, seguía planeando la ejecución de un contrato con el objetivo de Capacitar a dirigentes comunitarios y a las autoridades locales del departamento del Casanare en liderazgo comunitario y buen gobierno se espera ejecutar en el año 2018. En el anexo 36 se presentan los soportes de la gestión adelantada.

ICA 52
La Sociedad reporta que junto con la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Unitrópico, formuló y firmó el contrato N° 3012569 con el objetivo de: Capacitar a líderes comunitarios y a funcionarios de autoridades locales de las áreas de influencia de sus operaciones en Casanare. Así mismo informó mediante comunicados, vía telefónica y whatsapp a los presidentes de las JAC de las veredas La Upamena, San Miguel de Farallones y Alto Lindo, que Ecopetrol patrocinaría el diplomado en Liderazgo ciudadano y proyectos sociales para lo cual se solicita se designe un representante de la comunidad para su participación. En el anexo 33 se encuentran los soportes de esta gestión.

ICA 53
El diplomado planteado en el primer semestre de 2018, se llevó a cabo y culminó en julio de 2018. Este diplomado contó con la participación de representantes de las veredas del área de influencia del proyecto:

VEREDA	***# DE PARTICIPANTES***
San Miguel de Farallones	*1*
La Upamena	*5*
Alto Lindo	*2*

Durante la ejecución de este diplomado, se desarrolló el módulo II Veeduría Ciudadana, en el cual se capacitó en temas como Que es una veeduría ciudadana, Organizaciones dedicadas al control ciudadano, Metodología del DNP para veedurías ciudadanas, planeación participativa, control social a lo público y que pueden vigilar las veedurías ciudadanas. Los soportes de ejecución de estas acciones se encuentran en el Anexo 31".

Ficha de Manejo: PGS-6 Apoyo a la gestión municipal y regional

Medida 1
Realizar una capacitación a 40 servidores públicos entre miembros de Concejos Municipales y Asambleas Departamentales y funcionarios de carrera administrativa de las alcaldías de Aguazul, Yopal y Tauramena y la Gobernación de Casanare permitiendo una aproximación conceptual a los temas más importantes para la gestión local y regional, en el contexto de las políticas de modernización del Estado y la función pública.

Nivel de cumplimiento de la medida 1: *NO*

ICA 45
La Sociedad indica que cumplió a cabalidad con esta meta y que se dio por cumplido y reportado en el ICA anterior. no obstante, en el último ct de seguimiento con número 4611 del 7 de septiembre de 2016, acogido mediante Auto 951 del 28 de marzo de 2017, el ESA indica que no se encontraron soportes que permitieran verificar el cumplimiento de esta obligación. Así mismo el citado concepto técnico señala que "dado que las obligaciones de la presente ficha se establecieron para cada periodo de elecciones con los nuevos mandatarios elegidos, la presente información no aplica para los periodos reportados (…) la Sociedad deberá ejecutar las actividades de capacitación con los integrantes de la nueva administración municipal…"; aspecto que cobra especial relevancia para el presente seguimiento, por cuanto desde el 01 de enero de 2020 ya está posesionado un nuevo gabinete municipal.

ICA 46
La Sociedad no presenta soportes de ejecución de la medida.

ICA 47
La Sociedad no presenta soportes de ejecución de la medida.

ICA 48
La Sociedad indica que, en cumplimiento de esta medida, desarrolló el "Taller de priorización de necesidades" realizado en Cusiana el 23 de noviembre de 2016 con los siguientes objetivos: 1) Conocer la estrategia de inversión Social y Ambiental de Ecopetrol S.A. y su Grupo Empresarial para gestionar los Proyectos. 2) Establecer la lista priorizada de las necesidades de inversión Socio ambiental de su Municipio. En el Anexo 17 incluyen los soportes de la actividad, en la cual participaron los funcionarios de la Administración Municipal de Aguazul.

ICA 49
La Sociedad no presenta soportes de ejecución de la medida.

ICA 50
A partir de la realización en noviembre de 2016, del Taller de Identificación y Priorización de Necesidades reportado en el ICA 48, la Sociedad identificó por municipio la prioridad de sus necesidades (6 proyectos tipo y 32 de otras necesidades, Ecopetrol pre seleccionó 12 proyectos de inversión pública en cinco municipios de Casanare para recibir apoyo en su formulación y estructuración, los cuales están contemplados dentro de sus planes de desarrollo. En el comunicado de prensa que se incluyó en el anexo 34, se encuentra esta información.

ICA 51
Durante el periodo reportado, la Sociedad inició la planeación para la ejecución del contrato con el cual desarrollarían los Diplomados para dirigentes comunitarios y autoridades locales del Casanare en liderazgo comunitario y buen gobierno Las temáticas serán sobre la priorización de las necesidades de los municipios de Yopal, Aguazul y Tauramena y la formulación de proyectos para presentar a entidades financiadoras a nivel nacional, internacional y del tercer nivel. En el anexo 37, se incluyen los soportes del proyecto formulado y en proceso de firma.

ICA 52
Para el periodo reportado la Sociedad firmó el contrato N° 3012569 con el cual se desarrollarán los Diplomados para dirigentes comunitarios y autoridades locales del Casanare. Copia del contrato y cronograma de inicio diplomado se incluyen en el anexo 33.

ICA 53
Dando continuidad a lo reportado en el ICA 52, la Sociedad ejecutó el diplomado en "INVERSIÓN PÚBLICA Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS" en convenio con la universidad UNITROPICO, que finalizó en julio del año 2018. Durante la ejecución del diplomado se realizó el módulo I Inversión pública, en el cual se capacitó en temas como: Veeduría Ciudadana como organismos de participación comunitaria. Los mecanismos de veeduría ciudadana adoptados por la Legislación Colombiana, su relación con el control de lo público y el desarrollo local, metodología del DNP para veedurías ciudadanas, con esto se logró generar mayor conocimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos frente al control ciudadano para lograr mayor eficiencia y eficacia en la administración pública.

La Sociedad señala que el diplomado alcanzó una gran acogida por parte del municipio de Aguazul, ya que participaron veinticinco (25) funcionarios de la alcaldía y tres (3) representantes de la Personería Municipal. En el Anexo 31 se incluyen los respectivos soportes de cumplimiento.

Ficha de Manejo: PGS-7 Apoyo a la reafirmación cultural

Medida 1
Realizar una capacitación a 40 servidores públicos entre miembros de Concejos Municipales y Asambleas Departamentales y funcionarios de carrera administrativa de las alcaldías de Aguazul, Yopal y Tauramena y la Gobernación de Casanare permitiendo una aproximación conceptual a los temas más importantes para la gestión local y regional, en el contexto de las políticas de modernización del Estado y la función pública.

Nivel de cumplimiento de la medida 1: *NO*

ICA 45
La Sociedad indica que cumplió a cabalidad con esta meta y que se dio por cumplido y reportado en el ICA anterior. no obstante, en el último ct de seguimiento con número 4611 del 7 de septiembre de 2016, acogido mediante Auto 951 del 28 de marzo de 2017, el ESA indica que no se encontraron soportes que permitieran verificar el cumplimiento de esta obligación. Así mismo el citado concepto técnico señala que "dado que las obligaciones de la presente ficha se establecieron para cada periodo de elecciones con los nuevos mandatarios elegidos, la presente información no aplica para los periodos reportados (…) la Empresa deberá ejecutar las actividades de capacitación con los integrantes de la nueva administración municipal… "; aspecto que cobra especial relevancia para el presente seguimiento, por cuanto desde el 01 de enero de 2020 ya está posesionado un nuevo gabinete municipal.

ICA 46
La Sociedad no presenta soportes de ejecución de la medida.

ICA 47
La Sociedad no presenta soportes de ejecución de la medida.

ICA 48
La Sociedad indica que en cumplimiento de esta medida, desarrolló el "Taller de priorización de necesidades" realizado en Cusiana el 23 de noviembre de 2016 con los siguientes objetivos: 1) Conocer la estrategia de inversión Social y Ambiental de Ecopetrol S.A. y su Grupo Empresarial para gestionar los Proyectos. 2) Establecer la lista priorizada de las necesidades de inversión Socio ambiental de su Municipio. En el Anexo 17 incluyen los soportes de la actividad, en la cual participaron los funcionarios de la Administración Municipal de Aguazul.

ICA 49
La Sociedad no presenta soportes de ejecución de la medida.

ICA 50
A partir de la realización en noviembre de 2016, del Taller de Identificación y Priorización de Necesidades reportado en el ICA 48, la Sociedad identificó por municipio la prioridad de sus necesidades (6 proyectos tipo y 32 de otras necesidades, Ecopetrol pre seleccionó 12 proyectos de inversión pública en cinco municipios de Casanare para recibir apoyo en su formulación y estructuración, los cuales están contemplados dentro de sus planes de desarrollo. En el comunicado de prensa que se incluyó en el anexo 34, se encuentra esta información.

ICA 51
Durante el periodo reportado, la Sociedad inició la planeación para la ejecución del contrato con el cual desarrollarían los Diplomados para dirigentes comunitarios y autoridades locales del Casanare en liderazgo comunitario y buen gobierno Las temáticas serán sobre la priorización de las necesidades de los municipios de Yopal, Aguazul y Tauramena y la formulación de proyectos para presentar a entidades financiadoras a nivel nacional, internacional y del tercer nivel. En el anexo 37, se incluyen los soportes del proyecto formulado yen proceso de firma.

ICA 52
Para el periodo reportado la Sociedad firmó el contrato N° 3012569 con el cual se desarrollarán los Diplomados para dirigentes comunitarios y autoridades locales del Casanare. Copia del contrato y cronograma de inicio diplomado se incluyen en el anexo 33.

ICA 53
Dando continuidad a lo reportado en el ICA 52, la Sociedad ejecutó el diplomado en "INVERSIÓN PÚBLICA Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS" en convenio con la universidad UNITROPICO, que finalizó en julio del año 2018.

Durante la ejecución del diplomado se realizó el módulo I Inversión pública, en el cual se capacitó en temas como: Veeduría Ciudadana como organismos de participación comunitaria. Los mecanismos de veeduría ciudadana adoptados por la Legislación Colombiana, su relación con el control de lo público y el desarrollo local, metodología del DNP para veedurías ciudadanas, con esto se logró generar mayor conocimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos frente al control ciudadano para lograr mayor eficiencia y eficacia en la administración pública.

La Sociedad señala que el diplomado alcanzó una gran acogida por parte del municipio de Aguazul, ya que participaron veinticinco (25) funcionarios de la alcaldía y tres (3) representantes de la Personería Municipal. En el Anexo 31 se incluyen los respectivos soportes de cumplimiento.

4.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo
MEDIO: SOCIOECONÓMICO
PSMS Programa de seguimiento y monitoreo al plan de gestión social integrado

Componente

1. *Presentar un balance de la gestión social realizada durante el proyecto dentro del marco del Plan de Gestión Social, el cual incluye el seguimiento a los indicadores de cada programa.*
2. *Identificar las desviaciones presentadas en cada uno de los programas realizados a fin de llevar a cabo los ajustes respectivos.*
3. *Presentar dentro de los informes de interventoría Ambiental el seguimiento al Plan de Gestión Social, mediante informe escrito y soportes fotográficos que verifiquen la realización de las Actividades programadas.*

Consideraciones

ICA 45 - 50
La Sociedad indica que ha venido realizando el seguimiento a los indicadores propuestos en cada uno de los programas aprobados por esta Autoridad. Como cesionario de la licencia ambiental, informa que viene dando cumplimiento al Plan de Gestión Social Integrado aprobado por el Ministerio para los Campo Cupiagua y Cupiagua Sur, bloque Santiago de las Atalayas, presentado por BPXC y en el Anexo 22, entrega un documento en el que se presenta el seguimiento a indicadores PGS.

ICA 51
En el anexo 42, la Sociedad incluye una tabla con el balance de Gestión Social – seguimiento a los indicadores del PGSI para el área de influencia del Proyecto Cupiagua XL, el cual recoge las actividades ya detalladas en cada uno de los programas que conforman el PGSI.

ICA 52
La Sociedad indica que en el anexo 37, incluye el Balance de Gestión Social seguimiento a los indicadores del PGSI para las veredas Upamena, Alto Lindo y San Miguel de Farallones área de influencia directa del Proyecto Cupiagua XL. Este Anexo no se encuentra en el ICA, por lo que no es posible verificar su
contenido.

ICA 53

En el anexo 35, la Sociedad incluye una tabla con el balance de Gestión Social – seguimiento a los indicadores del PGSI para el área de influencia del Proyecto Cupiagua XL, el cual recoge las actividades ya detalladas en cada uno de los programas que conforman el PGSI.
Una vez revisados los citados anexos, se encontró que el seguimiento realizado al PGSI no cumple con lo establecido en la obligación, en la medida en que la información presentada se limita a una tabla en la que se repiten las actividades reportadas en cada una de las fichas y se establece su cumplimiento, lo cual es contrario a lo que esta Autoridad verificó, tal como se puede observar en el numeral 4.1.1 del presente concepto técnico.
Se requiere que la Sociedad amplíe la información en lo que tiene que ver con el balance de la gestión social realizada durante el proyecto dentro del marco del Plan de Gestión Social, el cual incluye el seguimiento a los indicadores de cada programa e identificar las desviaciones presentadas en cada uno de los programas realizados a fin de llevar a cabo los ajustes respectivos.
Así mismo, debe presentar en cada ICA un informe escrito y soportes fotográficos que verifiquen la realización de las actividades de seguimiento programadas.
Este requerimiento ya había sido efectuado por esta Autoridad mediante el concepto técnico de seguimiento con número 4611 del 7 de septiembre de 2016, acogido mediante Auto 951 del 28 de marzo de 2017, por lo tanto, se reitera a la Sociedad la obligación de dar cumplimiento a esta medida, la cual deberá empezar a implementar a partir del ICA correspondiente al periodo de enero a junio de 2020, y en los sucesivos ICA.

Finalmente, el mencionado concepto técnico de inicio se refirió al cumplimiento de la obligación contenida en los numerales 3, 4, 5, 6 y 8 del artículo primero del citado Auto 951 del 28 de marzo de 2017, así:

"***Cumple:*** *No*

Consideraciones: *La Sociedad no ha entregado a esta Autoridad los soportes solicitados en la presente obligación; la cual fue impuesta por el ESA en el concepto técnico 4611 de 2017, debido a que los ICA 42 al 44, en los cuales se reportaban las actividades desarrolladas entre los meses de abril a diciembre de 2015, no incluyeron soportes específicos que permitieran a esta Autoridad evaluara la gestión realizada en dicho periodo. Por lo tanto, se reitera a ECOPETROL S.A., la obligación de presentar los soportes solicitados teniendo en cuenta lo considerado por la ANLA en el concepto técnico enunciado, para así poder verificar el cumplimiento en la aplicación del PGSI entre los meses de abril a diciembre de 2015".*

Dicho lo anterior y conforme a lo señalado en el Concepto Técnico N° 7836 del 9 de diciembre de 2021, esta entidad considera procedente dar inicio al trámite sancionatorio en contra de Ecopetrol por:

1. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la ficha de manejo PGS 5.1 Educación ambiental para comunidades, en el periodo comprendido entre abril de 2015 y junio de 2017, correspondiente a los ICA 45 al 50.

2. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la ficha de manejo PGS 5.2 educación para la participación ciudadana, en los periodos comprendidos desde abril de 2015 hasta septiembre de 2016 y desde enero hasta junio de 2017.

3. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la ficha de manejo PGS-6 Apoyo a la gestión municipal y regional, en los periodos comprendidos desde abril de 2015 hasta septiembre de 2016 y desde enero hasta marzo de 2017, reportado en los ICA 42, 43, 44, 45, 46,47 y 49.

4. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la medida "Apoyar anualmente la realización del Festival El Cimarrón de Oro", el "Festival del Arroz de Aguazul", "Festival Folclórico del Rodeo en Tauramena" y "Publicar por lo menos un artículo cultural en el boletín informativo Enlace que circula en el área de influencia directa", correspondiente a la ficha de manejo PGS-7 Apoyo a la reafirmación cultural, en el periodo comprendido entre abril de 2015 y junio de 2017, periodo reportado en los ICA 42, 43, 44, 45, 47,48,49 y 50.

5. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la ficha de manejo PSMS Programa de seguimiento y monitoreo al plan de gestión social integrado, en el periodo comprendido

entre abril de 2015 y diciembre de 2018, reportado en los ICA 42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53.

IV. Incumplimiento a los actos administrativos

De acuerdo con lo expuesto se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesario la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

En ese sentido y teniendo en cuenta el análisis realizado en el Concepto Técnico N° 7836 del 9 de diciembre de 2021, se concluye que existe mérito jurídico y técnico para iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de Ecopetrol, respecto a los hechos descritos en el numeral III del presente acto administrativo.

V. Incorporación de pruebas

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se estima necesario incorporar en la presente actuación administrativa los siguientes documentos obrantes en el expediente permisivo LAM2017, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de las conductas materia de investigación:

1. Auto N° 4652 del 26 de mayo de 2020.
2. Concepto Técnico de Seguimiento N° 1033 del 27 de febrero de 2020.
3. Auto N° 951 del 28 de marzo de 2017.
4. Concepto Técnico N° 4611 del 7 de septiembre de 2016.
5. Radicado N° 2015045638-1-000 del 31 de agosto de 2015 correspondiente al ICA 42 allegado por Ecopetrol.
6. Radicado N° 2015063659-1-000 del 30 de noviembre de 2015 correspondiente al ICA 43, allegado por Ecopetrol.
7. Radicado N° 2016008753-1-000 del 23 de febrero de 2016 correspondiente al ICA 44, allegado por Ecopetrol.
8. Radicado N° 2015063659-1-000 del 30 de noviembre de 2015 correspondiente al ICA 45, allegado por Ecopetrol.
9. Radicado N° 2016088000-1-000 del 29 de diciembre de 2016, correspondiente al ICA 46, allegado por Ecopetrol.
10. Radicado N° 2017007324-1-000 del 1 de febrero de 2017, correspondiente al ICA 47, allegado por Ecopetrol.
11. Radicado N° 2017026152-1-000 del 10 de marzo de 2017, correspondiente al ICA 48, allegado por Ecopetrol.
12. Radicado N° 2017038102-1-000 del 26 de mayo de 2017, correspondiente al ICA 49, allegado por Ecopetrol.
13. Radicado N° 2017070584-1-000 del 31 de agosto de 2017, correspondiente al ICA 50, allegado por Ecopetrol.
14. Radicado N° 2018008113-1-000 del 30 de enero de 2018, correspondiente al ICA 51, allegado por Ecopetrol.
15. Radicado N° 2018120170-1-000 del 31 de agosto de 2018, correspondiente al ICA 52, allegado por Ecopetrol.
16. Radicado N° 2019010054-1-000 del 1 de febrero de 2019, correspondiente al ICA 53, allegado por Ecopetrol.
17. Resolución N° 1822 del 20 de septiembre de 2010.
18. Auto 1360 del 26 de abril de 2010 que acogió el Concepto Técnico de Seguimiento N° 540 del 8 de abril de 2010 y que aprobó el Plan de Gestión Social Integrado.
19. Radicado 4120-E1-65977 del 11 de mayo de 2009.
20. Resolución N° 824 del 30 de septiembre de 1999.

VI. Consideraciones finales

Finalmente es pertinente advertir a ECOPETROL, por intermedio de su representante legal o de su apoderado debidamente constituido, que en caso de entrar en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, deberá informar inmediatamente de esta situación a esta autoridad ambiental tal y como se ordenará en la parte dispositiva del presente acto administrativo.

Igualmente, se precisa que el expediente SAN0003-00-2022 estará a disposición de la investigada y de cualquier persona, en los términos del inciso cuarto del artículo 36 de la ley 1437 de 2011 y en los plazos señalados en el artículo 14 *ibidem*.

En mérito de lo expuesto, se

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad ECOPETROL S.A., identificada con NIT 899.999.068-1, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva de este auto, por los siguientes hechos:

1. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la ficha de manejo PGS 5.1 Educación ambiental para comunidades, en el periodo comprendido entre abril de 2015 y junio de 2017, correspondiente a los ICA 45 al 50.

2. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la ficha de manejo PGS 5.2 educación para la participación ciudadana, en los periodos comprendidos desde abril de 2015 hasta septiembre de 2016 y desde enero hasta junio de 2017.

3. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la ficha de manejo PGS-6 Apoyo a la gestión municipal y regional, en los periodos comprendidos desde abril de 2015 hasta septiembre de 2016 y desde enero hasta marzo de 2017, reportado en los ICA 42, 43, 44, 45, 46,47 y 49.

4. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la medida "Apoyar anualmente la realización del Festival El Cimarrón de Oro", el "Festival del Arroz de Aguazul", "Festival Folclórico del Rodeo en Tauramena" y "Publicar por lo menos un artículo cultural en el boletín informativo Enlace que circula en el área de influencia directa", correspondiente a la ficha de manejo PGS-7 Apoyo a la reafirmación cultural, en el periodo comprendido entre abril de 2015 y junio de 2017, periodo reportado en los ICA 42, 43, 44, 45, 47,48,49 y 50.

5. No presentar los **soportes** que permitan establecer el cumplimiento de la ficha de manejo PSMS Programa de seguimiento y monitoreo al plan de gestión social integrado, en el periodo comprendido entre abril de 2015 y diciembre de 2018, reportado en los ICA 42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53.

PARÁGRAFO. El expediente SAN0003-00-2022 estará a disposición de la investigada y de cualquier persona que así lo requiera en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el acápite "V" "Incorporación de pruebas" de este acto administrativo, los cuales reposan en el expediente permisivo citado.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente auto a la sociedad ECOPETROL S.A., identificada con NIT 899.999.068-1, a través de su apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria o en su defecto, por intermedio de su representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. Comunicar este auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, de conformidad con el artículo 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente auto en la gaceta ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, según el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 09 de febrero de 2022

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales

Ejecutores
JUAN MANUEL SANABRIA TOLOSA
Contratista

Revisor / L□der

Expediente N° SAN0003-00-2022
Concepto Técnico N° 7836 del 9 de diciembre de 2021
Fecha: 17 de enero de 2022

Proceso No.: 2022021203

Archívese en: SAN0003-00-2022
Plantilla_Auto_SILA_v3_42852

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad.

El ambiente es de todos
Minambiente